

Ynara — Informe de Compliance, Política de Privacidad y Términos

Alcance: LATAM (Argentina, México, Colombia, Chile) con geo-restricción a esos mercados durante MVP.

Foco crítico: datos sensibles de salud mental (modo Bienestar).

Documento: Mayo 2026.

Estado: borrador técnico-legal para revisión de abogado. **No reemplaza asesoría legal profesional.**

Aviso importante (leer primero)

Este documento lo redactó el equipo técnico de Ynara como punto de partida informado, no un abogado matriculado. Los marcos legales que cubre son reales y están verificados a mayo 2026, pero **antes de publicar la app o procesar datos de usuarios reales, un abogado argentino especializado en protección de datos tiene que revisar y firmar las versiones finales de la Política de Privacidad y los Términos**. El costo de esa revisión es chico comparado con una sanción de la AAIP o una demanda por el modo Bienestar.

PARTE 1 — Análisis de compliance

1.1 Por qué esto es un bloqueante, no un "nice to have"

El BMC de Ynara marca "privacy-first" como activo defensivo. Un activo defensivo basado en marketing sin base legal real es un pasivo disfrazado. Tres razones concretas por las que compliance va antes que casi todo:

1. **El modo Bienestar procesa datos sensibles de salud mental.** Las cuatro leyes LATAM tratan los datos de salud (incluida la salud psíquica) como categoría especial con protección reforzada. Procesarlos sin base legal válida es la infracción más cara posible.
2. **Las app stores piden Política de Privacidad publicada** antes de aprobar una app que recolecta datos. Sin esto no hay launch.
3. **Hay jurisprudencia reciente y dura contra IA conversacional emocional.** Replika fue multada con €5M y Character.AI llegó a acuerdo tras demandas por suicidios de menores. El terreno donde juega Bienestar es exactamente el que los reguladores están mirando con lupa.

1.2 Marco legal por país (verificado a mayo 2026)

Argentina — mercado de arranque

- **Ley vigente:** Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (año 2000) + Decreto reglamentario 1558/2001.
- **Autoridad:** Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
- **Reforma en curso:** hay proyectos en el Congreso (impulsados por el diputado Carro y el senador Doñate) inspirados en el anteproyecto de la AAIP, que buscan alinear con el RGPD europeo y la LGPD brasileña. Introducen privacidad por diseño y por defecto, responsabilidad proactiva, portabilidad y derecho de oposición a decisiones automatizadas. **A mayo 2026 todavía no están aprobados** — sigue rigiendo la 25.326 original.
- **Ventaja estratégica:** Argentina tiene reconocimiento de adecuación de la Unión Europea, lo que facilita transferencias internacionales de datos.
- **Consentimiento:** tiene que ser libre, expreso e informado. Para datos sensibles, la exigencia es máxima.
- **Salud mental:** además de la 25.326, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 es relevante para el modo Bienestar — refuerza la confidencialidad de la información sobre salud mental y los derechos de las personas.
- **Derechos del titular:** acceso, rectificación, actualización, supresión (derechos ARCO).

Implicancia para Ynara: diseñar "RGPD-ready" desde el día uno deja a Ynara cubierta cuando se apruebe la reforma argentina, que claramente va hacia el estándar europeo.

México

- **Ley vigente:** nueva LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), publicada el 20 de marzo de 2025 y en vigor desde el 21 de marzo de 2025. Reemplaza la ley de 2010.
- **Cambio institucional grande:** se disolvió el INAI (el instituto autónomo que regulaba). Ahora la autoridad es la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG)**, que depende del Ejecutivo.
- **Consentimiento:** libre, específico e informado. El consentimiento tácito es válido como regla general, **pero los datos sensibles requieren consentimiento expreso.**
- **Instrumento central:** el "aviso de privacidad" (equivalente al privacy notice), con requisitos de forma específicos.
- **Datos sensibles:** definidos explícitamente, incluyen salud. Protección reforzada.
- **Impugnación:** las resoluciones de la SABG se pelean vía juicio de amparo.

Implicancia para Ynara: el "aviso de privacidad" mexicano tiene formato propio. La Política de Privacidad de Ynara tiene que poder presentarse como aviso de privacidad integral conforme a la LFPDPPP.

Colombia

- **Ley vigente:** Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Protección de Datos) + Decreto 1074 de 2015 + Decreto 1377 de 2013.
- **Autoridad:** Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Delegatura de Protección de Datos.
- **Base constitucional:** derecho de habeas data.
- **Consentimiento:** previo, expreso e informado, obtenido a más tardar al momento de la recolección.
- **Datos sensibles:** explícitamente incluyen salud, historia clínica, enfermedades físicas o psicológicas. Es el país más explícito de los cuatro en nombrar la salud psicológica como dato sensible.
- **Registro obligatorio:** RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos) — hay que inscribir las bases de datos que traten información personal.
- **Plazos de respuesta:** consultas en 10 días hábiles, reclamos en 15 días hábiles.
- **Sanciones:** hasta 2.000 SMMLV (salarios mínimos), suspensión o cierre de operaciones de tratamiento.
- **Reforma en curso:** se radicó en agosto de 2025 un Proyecto de Ley Estatutaria para modernizar la 1581, con multas que escalarían a 10.000 SMMLV o 5% de ingresos, y figura de DPO. Todavía en trámite a mayo 2026.

Implicancia para Ynara: si se opera en Colombia, hay obligación de inscribir las bases de datos en el RNBD. Los plazos de respuesta a derechos son los más cortos y concretos de los cuatro países — el sistema técnico tiene que poder responder solicitudes en 10/15 días hábiles.

Chile — el que cambia el tablero

- **Ley vigente hoy:** Ley 19.628 (1999), con sanciones bajas y casi sin fiscalización.
- **Ley nueva:** Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, **en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026**. Reforma íntegramente la 19.628.
- **Timing crítico para Ynara:** la 21.719 entra en vigor casi exactamente cuando Ynara podría estar lanzando. Hay que diseñar directamente para la 21.719, no para la 19.628 que va a quedar obsoleta.
- **Autoridad nueva:** Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), ya operativa de forma adelantada, con facultades de fiscalización y sanción.
- **Estándar:** alineado con el RGPD. Derechos ARCO completos + portabilidad.
- **Notificación de brechas:** obligatoria, 72 horas a la Agencia y a los afectados.
- **Sanciones:** hasta 20.000 UTM (~USD 1,55 millones) o 4% de ingresos en reincidencia.
- **DPO:** requerido para organizaciones que traten datos de manera significativa.
- **Alivio para PyMEs:** durante el primer año (dic 2026 – dic 2027), las PyMEs reciben solo amonestaciones, no multas.
- **Fiscaliza evidencia, no políticas:** la Agencia chilena mira logs, inventarios y registros datados, no documentos de buenas intenciones.

Implicancia para Ynara: Chile es el más exigente de los cuatro y el que tiene la autoridad más activa. Si Ynara cumple Chile 21.719, cumple los otros tres casi por default. **Conviene usar la 21.719 como el estándar técnico de referencia** y bajar desde ahí.

1.3 Tabla comparativa de los cuatro marcos

Dimensión	Argentina	México	Colombia	Chile
Ley	25.326 (2000)	LFPDPPP (2025)	1581 (2012)	21.719 (vigor dic 2026)
Autoridad	AAIP	SABG	SIC	APDP
Consentimiento datos sensibles	Expreso	Expreso	Expreso, previo	Expreso
Salud mental como dato sensible	Sí (+ Ley 26.657)	Sí	Sí (explícito)	Sí
Registro de bases obligatorio	Sí (con matices)	No	Sí (RNBD)	No (pero registro de actividades)
Notificación de brechas	No expresa aún	Limitada	No expresa	Sí, 72 hs
DPO obligatorio	No (aún)	No	En reforma	Sí
Portabilidad	En reforma	Limitada	En reforma	Sí
Adecuación UE	Sí	No	No	Buscándola
Estándar de exigencia	Medio	Medio	Medio-alto	Alto

1.4 El elefante en la sala: datos sensibles de salud mental

El modo Bienestar es simultáneamente el mayor diferenciador del producto y el mayor riesgo legal. Cuando un usuario descarga emocionalmente con Ynara, genera datos que las cuatro leyes clasifican como **sensibles** (salud psíquica). Esto dispara obligaciones reforzadas:

- **Consentimiento expreso y específico** para procesar esa categoría — no alcanza el consentimiento general de la app. Tiene que haber un momento explícito donde el usuario entiende que sus conversaciones de Bienestar tocan datos de salud mental y consiente específicamente ese tratamiento.
- **Minimización agresiva:** guardar lo mínimo indispensable. La memoria procedural ("a este usuario hablale con calma cuando descarga") es menos sensible que la memoria episódica literal ("el usuario dijo que se quería morir el martes"). Diseñar la extracción de memoria para que prefiera lo procedural sobre la transcripción cruda de contenido sensible.
- **Cifrado reforzado:** las filas de Bienestar deberían cifrarse a nivel de columna con claves por usuario (lo que ya habíamos planeado con pgcrypto).
- **Derecho de supresión robusto:** el usuario tiene que poder borrar su historial de Bienestar de forma simple y verificable.

1.5 Lecciones de los casos reales de IA conversacional

Replika (Garante italiano, multa de €5M en mayo 2025)

Replika es el caso más parecido a Ynara que existe: un "compañero IA" que ofrece apoyo emocional. El Garante lo bloqueó en febrero 2023 y lo multó con €5 millones en mayo 2025. Las razones aplican casi una a una a lo que Ynara tiene que evitar:

- **Falta de base legal válida** para procesar datos. No se puede invocar "ejecución de contrato" como base si hay menores que legalmente no pueden contratar.
- **Ausencia de verificación de edad.** No tenían forma de impedir que menores accedieran.
- **Fallas de transparencia** sobre cómo se usaban los datos (violación del artículo 13 del RGPD).
- **Hallazgo clave para Bienestar:** el regulador señaló que la app "manipula a los usuarios para que compartan datos sensibles convenciéndolos de que están en una relación real". Esto es un riesgo de diseño directo para Ynara — el modo Bienestar no puede usar la calidez para extraer más datos sensibles de los necesarios.
- Se abrió además una investigación separada sobre el uso de datos de usuarios para entrenar el modelo. **Para Ynara, que planea fine-tuning con datos propios, esto es una alerta roja: el entrenamiento con datos de usuarios necesita base legal y consentimiento propios.**

Character.AI / OpenAI (demandas por suicidio, acuerdo en enero 2026)

Una cadena de demandas por muertes de adolescentes vinculadas a chatbots:

- **Garcia v. Character Technologies** (octubre 2024): Sewell Setzer, 14 años. En **mayo 2025 la jueza federal Anne Conway rechazó el pedido de desestimar la demanda y dictaminó que la salida de un chatbot puede tratarse como un *producto*, no como discurso protegido por la Primera Enmienda.** Esto abre la puerta a responsabilidad por producto defectuoso.
- Casos posteriores: Raine v. OpenAI (agosto 2025), Montoya v. Character (septiembre 2025).
- **Enero 2026:** Google y Character.AI llegaron a un acuerdo. Character.AI prohibió a menores de 18 el chat abierto.
- La FTC abrió investigación formal en septiembre 2025 sobre daños a menores.

Vectores de responsabilidad que surgen de estos casos, aplicables a Ynara:

1. **Verificación de edad real.** No alcanza con un checkbox de "tengo 18". El terreno legal está endurecido.
2. **Deber de advertir riesgos psicológicos.** Hay que decir claramente que Ynara no es un terapeuta ni un servicio de salud mental.
3. **Deber de escalar ante señales de autolesión.** Si un usuario expresa ideación suicida, el sistema tiene que responder con recursos de ayuda reales, no seguir la conversación como si nada. Esto es a la vez una obligación ética y un escudo legal.
4. **El diseño que fomenta dependencia o aislamiento es un riesgo.** Ynara no debería diseñarse para maximizar engagement emocional a costa del bienestar real del usuario.

1.6 Estrategia de geo-restricción (decisión tomada)

Decisión: durante el MVP, geo-restringir la app en App Store y Google Play a Argentina, México, Colombia y Chile.

Por qué:

- RGPD aplica por residencia del usuario, no por ubicación del servidor. Si la app está disponible globalmente, cualquier europeo puede bajarla y dispara obligaciones RGPD completas (incluido potencialmente el AI Act de la UE para sistemas de IA que procesan datos sensibles).
- Geo-restringir es una línea de configuración en las stores.
- Reduce el alcance legal de "todo el mundo" a "cuatro países que ya analizamos".

Qué NO resuelve la geo-restricción:

- VPNs: un usuario europeo con VPN podría bajar la app igual. La geo-restricción reduce el riesgo, no lo elimina. Por eso la Política de Privacidad igual menciona que el servicio está dirigido a LATAM y no a residentes de la UE.
- No exime de cumplir las cuatro leyes LATAM — esas siguen aplicando plenamente.

1.7 Bases legales recomendadas por tipo de dato

Tipo de dato	Ejemplo en Ynara	Base legal recomendada
Identificación básica	nombre, email	Consentimiento + ejecución de contrato
Perfil de uso	preferencias, configuración	Consentimiento + interés legítimo
Conversaciones generales	modos Productividad, Vida, Estudio	Consentimiento + ejecución de contrato
Datos sensibles de salud mental	modo Bienestar	Consentimiento expreso, específico y separado
Memoria persistente	las tres capas	Consentimiento informado, con opción de desactivar
Datos para fine-tuning	conversaciones usadas para entrenar	Consentimiento separado, explícito y opt-in. Nunca por defecto.

1.8 Derechos del usuario y su implementación técnica

Las cuatro leyes convergen en derechos similares (ARCO + variaciones). La buena noticia: la arquitectura de memoria que ya diseñamos calza casi perfecto. Hay que exponer estos endpoints en

`apps/backend/` :

Derecho	Endpoint backend	Estado en arquitectura actual
Acceso ("qué saben de mí")	<code>GET /api/v1/me/data-export</code>	Calza con "Mi Memoria" — exportar las 3 capas
Rectificación	<code>PATCH /api/v1/me/memory/{id}</code>	Calza con edición de memoria semántica
Supresión / olvido	<code>DELETE /api/v1/me/data</code> y <code>DELETE /api/v1/me/memory/{id}</code>	Calza con borrado de memoria
Portabilidad	<code>GET /api/v1/me/data-export?format=json</code>	Calza con export en JSON
Oposición / revocar consentimiento	<code>POST /api/v1/me/consent/revoke</code>	Hay que construirlo
Oposición a decisiones automatizadas	toggle de memoria + toggle de fine-tuning	Hay que construirlo

Tablas de auditoría a sumar: un registro `consent_log` (qué consintió el usuario, cuándo, qué versión de la política) y un `data_request_log` (solicitudes de acceso/supresión, con timestamp y resolución). Chile fiscaliza evidencia datada — sin estos logs no se puede demostrar cumplimiento.

1.9 Transferencias internacionales y residencia de datos

Punto delicado: si Postgres (vía Supabase en MVP) está alojado fuera del país del usuario, hay transferencia internacional de datos.

- **Argentina:** al tener adecuación UE y reglas de transferencia, conviene que el proveedor de hosting esté en un país con nivel adecuado o que haya cláusulas contractuales.
- **Colombia:** la transferencia internacional está prohibida salvo que el país destino ofrezca niveles adecuados de protección (determinado por la SIC) o haya cláusulas.
- **Chile 21.719:** regula transferencias internacionales al estilo RGPD.
- **México:** la nueva ley regula transferencias nacionales e internacionales.

Recomendación práctica: durante MVP con Supabase, elegir una región LATAM o con nivel adecuado, y documentar la base de la transferencia en la Política de Privacidad. En V2 con Postgres self-hosted, alojar en infraestructura en LATAM (idealmente Argentina o un país con adecuación) refuerza el posicionamiento "infra propia" y simplifica el cumplimiento. **Esto es un argumento técnico-legal adicional a favor de la migración a self-hosted.**

1.10 Checklist de implementación técnica (compliance)

- [] Verificación de edad en onboarding (no solo checkbox — mínimo fecha de nacimiento con validación, idealmente algo más robusto antes de producción)

- [] Pantalla de consentimiento granular: separar consentimiento general del consentimiento expreso para Bienestar y del consentimiento opt-in para fine-tuning
 - [] Tabla `consent_log` con versionado de políticas
 - [] Tabla `data_request_log` para solicitudes de derechos
 - [] Cifrado a nivel de columna para filas de Bienestar (pgcrypto, claves por usuario)
 - [] Endpoints de export, supresión, rectificación, revocación de consentimiento
 - [] Detección de señales de autolesión → respuesta con recursos de ayuda reales (líneas de crisis por país)
 - [] Disclaimer visible "Ynara no es un servicio de salud mental ni reemplaza a un profesional"
 - [] Geo-restricción en App Store y Google Play a AR/MX/CO/CL
 - [] Política de retención: definir cuánto tiempo se guarda cada tipo de dato y borrado automático al vencer
 - [] Inscripción en RNBD si se opera en Colombia
 - [] Notificación de brechas en 72 hs (procedimiento documentado, exigido por Chile)
 - [] Política de Privacidad y T&C publicadas y versionadas antes del launch
-

PARTE 2 — Borrador de Política de Privacidad

Borrador para revisión legal. Los campos entre [corchetes] se completan con datos reales de la empresa antes de publicar. Un abogado tiene que validar este texto contra las cuatro leyes antes de su uso.

Política de Privacidad de Ynara

Última actualización: [fecha]

Versión: [x.y]

1. Quiénes somos

Ynara es un asistente personal con inteligencia artificial operado por [razón social], [tipo societario], con domicilio en [dirección], Argentina. Para cualquier consulta sobre tus datos personales, podés escribirnos a [email de contacto de privacidad].

Ynara está dirigida a usuarios de Argentina, México, Colombia y Chile. El servicio no está dirigido a residentes de la Unión Europea ni de otros países fuera de los mencionados.

2. Qué datos recolectamos

Recolectamos únicamente los datos necesarios para que Ynara funcione:

- **Datos de cuenta:** nombre o apodo, dirección de correo electrónico, y la información que elijas agregar a tu perfil.
- **Contenido de tus conversaciones:** los mensajes que intercambiás con Ynara, organizados según el modo que uses (Productividad, Estudio, Bienestar, Vida, Memoria).
- **Memoria persistente:** Ynara recuerda información sobre vos para personalizar la experiencia. Esto incluye datos de tu perfil, eventos que mencionaste, y cómo preferís que Ynara se comuniquen con vos. Podés ver, editar y borrar esta memoria en cualquier momento.
- **Datos técnicos:** información del dispositivo y de uso necesaria para el funcionamiento y la seguridad del servicio. No vendemos ni compartimos estos datos con anunciantes.

3. Datos sensibles y modo Bienestar

El modo Bienestar te permite hablar de tu estado emocional. Las conversaciones en este modo pueden contener **datos sensibles relacionados con tu salud mental**. Estos datos reciben el nivel más alto de protección:

- Solo los procesamos si nos diste tu **consentimiento expreso y específico** para hacerlo.
- Los almacenamos cifrados.
- Podés borrarlos en cualquier momento.
- **Ynara no es un servicio de salud mental, no es un terapeuta y no reemplaza la atención de un profesional de la salud.** Si estás atravesando una crisis, Ynara puede ofrecerte recursos de ayuda, pero te recomendamos contactar a un profesional o a una línea de asistencia.

4. Para qué usamos tus datos

- Para que Ynara funcione y responda de forma personalizada.
- Para recordar lo que te importa entre conversaciones.
- Para mejorar la calidad del servicio.
- **No usamos tus datos para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial a menos que nos des tu consentimiento explícito y separado para ello.** Este consentimiento es opcional y podés revocarlo cuando quieras.

5. Con quién compartimos tus datos

No vendemos tus datos personales. Tampoco se los entregamos a terceros para publicidad. Tus conversaciones se procesan en nuestra propia infraestructura de inteligencia artificial; **no las enviamos a servicios externos de IA** como parte del funcionamiento normal.

Podemos compartir datos únicamente con proveedores de infraestructura que nos ayudan a operar el servicio (por ejemplo, alojamiento de base de datos), bajo obligaciones de confidencialidad, y solo lo mínimo necesario.

6. Dónde se alojan tus datos

Tus datos se alojan en [proveedor/región]. Si esto implica una transferencia internacional de datos, garantizamos que el destino ofrezca un nivel de protección adecuado conforme a la ley aplicable de tu país.

7. Tus derechos

Según la ley de tu país, tenés derecho a:

- **Acceder** a los datos que tenemos sobre vos.
- **Rectificar** datos incorrectos.
- **Suprimir** tus datos ("derecho al olvido").

- **Portar** tus datos en un formato legible.
- **Oponerte** a ciertos tratamientos y **revocar** tu consentimiento.

Podés ejercer estos derechos directamente desde la app, en la sección "Mi Memoria" y "Privacidad", o escribiéndonos a [email]. Respondemos las solicitudes en los plazos que exige la ley de tu país (en Colombia, 10 días hábiles para consultas y 15 para reclamos).

Si considerás que no respetamos tus derechos, podés reclamar ante la autoridad de tu país:

- **Argentina:** Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
- **México:** Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
- **Colombia:** Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- **Chile:** Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).

8. Cuánto tiempo guardamos tus datos

Guardamos tus datos mientras tu cuenta esté activa. Si borrás tu cuenta, eliminamos tus datos personales en un plazo de [X días], salvo lo que la ley nos obligue a conservar. Podés borrar tu memoria o partes de ella en cualquier momento sin borrar la cuenta.

9. Menores de edad

Ynara está dirigida a personas mayores de edad según la ley de su país. No recolectamos conscientemente datos de menores sin autorización de sus representantes legales. Verificamos la edad durante el registro.

10. Seguridad

Aplicamos medidas técnicas y organizativas para proteger tus datos, incluyendo cifrado de los datos sensibles. Si ocurre una brecha de seguridad que afecte tus datos, te notificaremos conforme a la ley aplicable (en Chile, dentro de las 72 horas).

11. Cambios a esta política

Si cambiamos esta política, te avisaremos dentro de la app y actualizaremos la fecha. Los cambios importantes que afecten cómo usamos tus datos requerirán tu nuevo consentimiento.

12. Contacto

[email de privacidad] — [dirección postal] — [datos de contacto del responsable de datos si aplica]

PARTE 3 — Borrador de Términos y Condiciones

Borrador para revisión legal. Foco especial en el disclaimer del modo Bienestar, que es donde está el mayor riesgo de responsabilidad.

Términos y Condiciones de Uso de Ynara

Última actualización: [fecha]

Versión: [x.y]

1. Aceptación

Al usar Ynara, aceptás estos Términos y nuestra Política de Privacidad. Si no estás de acuerdo, no uses el servicio.

2. Qué es Ynara

Ynara es un asistente personal con inteligencia artificial que ofrece funciones de productividad, estudio, acompañamiento conversacional y memoria persistente. Ynara está dirigida a usuarios de Argentina, México, Colombia y Chile, mayores de edad.

3. Qué NO es Ynara

Ynara no es un profesional de la salud. En particular:

- **No es un servicio de salud mental, psicológico o psiquiátrico.** El modo Bienestar ofrece acompañamiento conversacional, no tratamiento ni diagnóstico.
- **No reemplaza la atención de un médico, psicólogo, psiquiatra o profesional de la salud.**
- **No es un servicio de emergencia.** Si estás en una crisis o pensás en lastimarte, contactá de inmediato a una línea de emergencia o a un profesional. Ynara puede ofrecerte recursos, pero no puede brindar asistencia de emergencia.
- No brinda asesoramiento legal, financiero ni médico profesional.

4. Uso responsable

Te comprometés a usar Ynara de forma lícita y a no usarla para fines dañinos. Nos reservamos el derecho de suspender cuentas que violen estos Términos.

5. Tu contenido y tu memoria

El contenido que generás es tuyo. Nos otorgás una licencia limitada para procesarlo con el único fin de operar el servicio. Podés exportar y borrar tu contenido y tu memoria en cualquier momento.

6. Inteligencia artificial: límites

Ynara genera respuestas con modelos de inteligencia artificial. Esto significa que:

- Las respuestas pueden contener errores o información imprecisa.
- No debés tomar decisiones importantes (de salud, legales, financieras) basándote únicamente en lo que dice Ynara.
- Verificá la información crítica con fuentes y profesionales apropiados.

7. Disponibilidad del servicio

Hacemos lo posible por mantener Ynara disponible, pero no garantizamos disponibilidad ininterrumpida. Podemos modificar o discontinuar funciones con aviso razonable.

8. Limitación de responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Ynara y sus operadores no son responsables por daños indirectos derivados del uso del servicio. Nada en estos Términos limita responsabilidades que no puedan limitarse legalmente.

9. Cambios a los Términos

Podemos actualizar estos Términos. Te avisaremos de cambios importantes dentro de la app.

10. Ley aplicable

Estos Términos se rigen por las leyes de [Argentina / país que corresponda] y cualquier disputa se someterá a los tribunales competentes de [jurisdicción].

11. Contacto

[email] — [razón social] — [dirección]

PARTE 4 — Caveats y próximos pasos

Lo que este documento NO hace

- **No reemplaza a un abogado.** Los marcos están verificados pero la redacción final de Política y T&C necesita revisión profesional, sobre todo por el modo Bienestar.
- **No cubre Europa.** Por decisión de geo-restricción, no se profundizó en RGPD ni en el AI Act de la UE. Si Ynara se abre a Europa, hay que sumar una capa entera (DPO, evaluación de impacto, AI Act para sistemas de IA de alto riesgo).
- **No cubre el detalle del AI Act de la UE,** que clasifica algunos sistemas de IA emocional como de riesgo y podría aplicar si se opera en Europa.

Lo que falta verificar con abogado

1. Si la Política de Privacidad de Ynara puede presentarse como "aviso de privacidad integral" válido conforme a la LFPDPPP mexicana (tiene requisitos de forma).
2. Si hay que inscribir las bases de datos en el RNBD colombiano desde el primer usuario colombiano.
3. La redacción exacta del disclaimer de Bienestar para que sea un escudo de responsabilidad efectivo en cada jurisdicción.
4. Política de retención concreta (cuántos días) por tipo de dato.
5. Cómo manejar legalmente el consentimiento de fine-tuning para que sea válido y revocable.

Orden sugerido de implementación

1. **Antes de cualquier usuario real:** pantalla de consentimiento granular + verificación de edad + tablas de auditoría.
2. **Antes del launch en stores:** Política de Privacidad y T&C revisadas por abogado y publicadas + geo-restricción configurada.
3. **Antes de activar Bienestar:** cifrado de columnas + detección de señales de autolesión + recursos de crisis por país + disclaimer visible.
4. **Antes de fine-tuning con datos de usuarios:** consentimiento opt-in separado + base legal documentada.

Recursos de crisis por país (para implementar en detección de autolesión)

A completar con las líneas oficiales vigentes de cada país antes del launch:

- **Argentina:** [línea de prevención del suicidio vigente]
- **México:** [línea vigente]
- **Colombia:** [línea vigente]
- **Chile:** [línea vigente]

Verificar estos números con fuentes oficiales antes de publicar — las líneas de crisis cambian y un número equivocado en un momento crítico es peor que no tener ninguno.

Documento generado como punto de partida técnico-legal para Ynara. Mayo 2026. Requiere revisión de abogado matriculado antes de uso en producción.